



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 228 del 28/09/2026

OGGETTO: Determinazione delle tariffe per i servizi asili nido comunali e refezione scolastica. Anno 2027.

L'anno duemilaventisei, addì ventotto, del mese di Settembre alle ore 08:30, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	GATTO RACHELE VANESSA	Si
L'Assessore	GIAN TURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	No
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 6 Assenti n° 2

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Gli assessori delegati

Richiamati:

- il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di contabilità
- l'art. 41 dello Statuto;

Vista l'istruttoria elaborata dal Dirigente competente;

Propone alla Giunta Comunale
la adozione della presente deliberazione

Premesso che:

- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 172, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, prevede che al bilancio di previsione vengano allegate *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- il D.M. 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, come convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, classifica i servizi a domanda individuale e prevede che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, definiti con apposito decreto, il quale fra l'altro esclude espressamente, dalla categoria dei servizi a domanda individuale quelle attività che *“siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”*;

Rilevato che il Settore servizi alla persona di questo Comune ha istituito e attivato i servizi a domanda individuale di seguito riportati:

- Asili Nido;
- Refezione scolastica;

per i quali è prevista una contribuzione da parte degli utenti;

Atteso che

- per tutti i servizi a domanda individuale, ai sensi del Decreto Interministeriale 31 Dicembre 1983, è prevista la compartecipazione della spesa da parte degli utenti, determinata, quest'ultima, dalla situazione economica del richiedente valutata in rapporto alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- l'articolo 6 del DL 55 del 28.02.1983, come convertito nella Legge 131 del 26.04.1983, dispone l'obbligo per i Comuni di definire la misura percentuale della copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e di determinare, ove necessario, le tariffe e le contribuzioni;

- in forza del disposto dell' art. 5 della legge 498/92, le spese per gli Asili Nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale ;

Rilevato che la definizione dei costi e la determinazione delle tariffe deve essere adottata prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con riferimento alle dotazioni previsionali di competenza dei singoli interventi in cui si articola il bilancio, riguardanti in particolare gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e le prestazioni di servizi, le spese per i trasferimenti, le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;

Dato atto che i servizi di Refezione scolastica e Asili nido sono espletati con risorse di bilancio comunale, con incasso delle contribuzioni dell'utenza da parte dell'Ente;

Preso atto che è stata effettuata, in collaborazione con i responsabili dei settori interessati, la valutazione in ordine alla congruità delle rette e delle tariffe in essere rispetto ai costi che il Comune sostiene per l'erogazione dei servizi medesimi, per come di seguito specificata:

Per il servizio Asili Nido:

SERVIZIO ASILI NIDO - COSTO TOTALE DEL SERVIZIO (GENNAIO/DICEMBRE 2027)	
	Previsioni 2027
COSTO GESTIONE (AL 50%)	559.349,06
UTENZE	9.255,00
AMMORTAMENTO	17.000,00
COSTO PERSONALE INTERNO	2.884,11
COSTO TOTALE	588.488,17
PREVISIONE ENTRATE:	
TICKET	€ 146.107,50
TOTALE ENTRATE:	146.107,50
PERCENTUALE	24,83

Per il servizio di Refezione scolastica:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – COSTO TOTALE DEL SERVIZIO	
	Previsioni 2027
COSTO GESTIONE	€ 1.412.617,80
COSTO PERSONALE INTERNO	€ 11.000,00
ALTRI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO	€ 10.000,00
COSTO TOTALE	€ 1.433.617,80
PREVISIONE ENTRATE:	
TICKET	€ 610.000,00
CONTRIB. MINIST. MENSA PERSONALE SCUOLA	€ 145.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE	€ 60.000,00
TOTALE ENTRATE:	€ 815.000,00
PERCENTUALE	56,85%

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30/12/2025 ad oggetto: "Determinazione delle tariffe per i servizi asili nido comunali e refezione scolastica. Anno 2026";

CONSIDERATO che anche per quest'anno si intende confermare le tariffe vigenti;

Valutato, pertanto, di procedere,

- alla conferma delle tariffe per il servizio mensa scolastica ed asili nido;
- alla conferma delle fasce ISEE relative alla tariffa del servizio di refezione scolastica e asili nido già approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30/12/2025;

Ritenuto pertanto, per l'anno 2027, approvare le tariffe di compartecipazione degli utenti dei servizi di refezione scolastica e asili nido comunali, così come indicate nel prospetto allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n° 446, nel testo modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23.03.1998, n. 56 ed integrato dall'art. 54 - comma 1 - lett. a), della Legge 23.12.2000, n. 388, il quale recita: *"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

"1.bis Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";

Richiamati

- l'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 che prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) secondo specifici principi;
- il D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, datato 13 dicembre 2023 numero 407, che ha approvato il nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Richiamate

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15.4.2026 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 15.4.2026 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21.7.2026 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 13.8.2026 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 6.6.2025 ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione" e successiva variazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 29.8.2025;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 22.5.2026 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta:

- **di confermare** le tariffe e le correlate fasce ISEE del servizio di refezione scolastica e del servizio di gestione asili nido comunali – Asilo Nido Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30/12/2025;
- **di dare atto** che la compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi *de quo* è determinata secondo il criterio di contribuzione per fasce di valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), così come indicate nel prospetto allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di dare atto** che la presente deliberazione viene adottata anche ai fini di cui all'art. 172 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e verrà allegata alla documentazione prescritta a corredo del Bilancio di Previsione 2027/2029;

con votazione palese unanime favorevole

PROPONE DI DELIBERARE

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.134, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2560 del 18/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 18/09/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2560 del 18/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 22/09/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2560 del 18/09/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA